МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 06 дугаар сарын 25 № 04/38 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ӨМНӨДЭЛГЭР
СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА Р.ЭНХТӨР
ТАНАА

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын 6 дугаар баг, Хангал 13-12 тоотод оршин суугч, иргэн С.Шижирбаатараас Комисст гаргасан "...Өмнөдэлгэр сумын төвийн багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн "Багийн Засаг даргад томилуулахаар санал уламжлах тухай" 05 дугаартай тогтоолоор "Багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын анхдугаар хуралдаанаас 53.1 хувийн санал авсан намайг багийн Засаг даргад томилуулахаар санал болгосон. Энэхүү тогтоолыг багийн хурлаас сумын Засаг даргад албан ёсоор хүргүүлсэн байсан. Харин 2025 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр миний бие сумын Засаг дарга Р.Энхтөрөөс томилгоог албажуулах асуудлыг тодруулахад иргэдээс өргөдөл ирсэн, мөн Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзах тул холбогдох албан шийдвэрийг удахгүй хүргүүлнэ гэсэн. Гэвч 2025 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн байдлаар энэ шийдвэрийг багийн хурлын зөвлөлд ирүүлэлгүй, багийн засаг даргыг томилох асуудлыг 4 сар гацааж байна" гэх гомдлыг хянаж үзлээ.

Та 2025 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдрийн "01/121 дүгээр албан бичгээр "...2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдөр зохион байгуулагдсан Төвийн багийн Засаг даргыг сонгох багийн иргэдийн Нийтийн Хуралд оролцсон 5-6 иргэнийг бүртгэл хаагдсан гэх шалтгаанаар санал өгүүлээгүй, дахин санал хураалт болоход ч тухайн иргэдээр саналыг нь өгүүлээгүй, иргэдийн Монгол улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар дугаар зүйлд заасан сонгох, сонгогдох эрхийг зөрчсөн талаар тухайн иргэдээс өргөдөл гомдол ирсэн. Иргэн С.Шижирбаатар нь өмнө Засаг даргаар ажиллаж байх хугацаандаа 6м³ мод бэлтгэх эрхийн бичгийг намын арга хэмжээнд сугалаагаар тараасан нь албан тушаалын эрх мэдлээ урвуулан ашигласан тул Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Засаг даргын 2024 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б/01 дүгээр захирамжаар сахилгын шийтгэл ногдуулж, ажлаас чөлөөлөгдсөн. С.Шижирбаатар нь сумын Засаг даргын орлогчоор ажиллаж байхдаа Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх үүргээ зөрчин, албаны эрх мэдлээ хэтрүүлэх ашигласан нь шүүхийн байгууллагаар тогтоогдсон тул цаашид хамтран ажиллах боломжгүй гэж үзсэн" гэх тайлбарыг Комисст ирүүлжээ. С.Шижирбаатарыг Өмнөдэлгэр сумын төвийн багийн Засаг даргаар томилох эсэх асуудлаарх таны шийдвэр энэ өдрийг хүртэл албажиж, багийн хурлын зөвлөлд хүргэгдээгүй, үүний улмаас өмнөх Засаг дарга Б.Хонгорзул өнөөг хүртэл багийн Засаг даргын үүргийг хууль зүйн тодорхой үндэслэлгүй хашиж байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 9 дэх заалтад "шууд буюу төлөөлөгчдийн байгууллагаараа уламжлан төрийг удирдах хэрэгт

1500700

оролцох эрхтэй” гэж, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болох Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 25 дугаар зүйлийн 25(с)-д “тэгш эрхийн ерөнхий нөхцөлтэйгөөр улсдаа төрийн алба хаших” эрхийг баталгаажуулсан. Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.7 дахь хэсэг “Дээд шатны Засаг дарга, эсхүл Ерөнхий сайд тухайн нэр дэвшигчийг томилохоос татгалзаж болно” заасны дагуу иргэн С.Шижирбаатарыг багийн Засаг даргаар томилох эсэх нь таны бүрэн эрхийн хүрээнд гаргах шийдвэр боловч уг шийдвэрийг Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.8, 56.9 дэх хэсэгт заасны дагуу гаргаж, хүргүүлээгүй байгаа нь иргэн С.Шижирбаатарын төрийн алба хаших эрхийг хязгаарлах үр дагавар үүсгэжээ. Түүнчлэн энэ эс үйлдэхүй нь Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.2 дахь заалтад заасан “Захиргааны үйл ажиллагааны шуурхай, тасралтгүй байх” зарчмыг хангахгүй.

Захиргааны ерөнхий хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1 дэх хэсэгт заасны дагуу хойшлуулшгүй гаргах шаардлагатай, хууль, захиргааны хэм хэмжээний актад тодорхой хэлбэрийг заасан, эрх зүйн ялимгүй үр дагавар бүхий асуудлыг шийдвэрлэх, бичгээр гаргах боломжгүй, эсхүл тохиромжгүйгээс бусад тохиолдолд захиргааны актыг бичмэл хэлбэрээр гаргахаар хуульчилсан. Багийн Засаг даргыг томилох эсэх шийдвэр нь бичмэл хэлбэрээр гаргах захиргааны акт болохыг мөн санууулах нь зүйтэй.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд Өмнөдэлгэр сумын төвийн багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн “Багийн Засаг даргад томилуулахаар санал уламжлах тухай” 05 дугаартай тогтоолын талаарх шийдвэрийг бичгээр гаргаж, тус багийн иргэдийн Нийтийн Хурлын зөвлөлд хүргүүлэхийг зөвлөж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй, мөн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.4 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний зөвлөмжийн дагуу арга хэмжээ аваагүй нь албан тушаалтныг албан тушаалаас нь бууруулах, биелүүлэх хүртэлх хугацаанд хуулийн этгээдийн зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, үйл ажиллагааг нь түр зогсоох саналыг эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтанд гаргах үндэслэл болно” гэж хуульчилсан болно.

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлж, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 2025 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагч, иргэн С.Шижирбаатарт.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА